احترز به عن ذكر البهائم والميت ٦٤ والمقطوع والمصنوع من جلد والاصبع وذكر صبي لا يشتهى والبالغة يوجب عليها توارى حشفة المراهق الغسل (و) توارى (قدرها) أى الحشفة (من مقطوعها) اذا كان التوارى (فى أحد سبيلى آدمى حى) فيلزمهما الغسل لو مكلفين ويؤمر به المراهق تخلقا ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها لانها صارت ممن يجامع فى العصح ولو افتضها بخرقة وأولجه ولم ينزل فالاصح انه ان وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل والا فلا والاحوط وجوب الغسل فى الوجهين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل أو لم ينزل (و) منها (انزال المنى بوطء مبنة أو بهيمة شرط الانزال لان مجرد وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة (و) منها (وجود ماء رقيق بعد) الانتباه من (النوم) ولم يتذكر احتلاما عندهما خلافا لابى يوسف وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث لانه مذى وهو الاقيس ولهما ما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال يغتسل ولان النوم راحة تهيج الشهوة وقد يرق المنى لعارض والاحتياط لازم فى باب العبادات وهذا (اذا لم يكن ذكره منتشرا

لا التقاؤهما (قوله احترز به عن ذكر البهائم) محترز الآدمى وقوله والميت خرج بذكر الحى وقوله والمقطوع خرج بالمشتهى كما خرج به قوله وذكر صبى وقوله والمصنوع من جلد والاصبع خرج بقوله رأس ذكر فهو من النشر المخيط (قوله يوجب عليها الخ) أى لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغتسل كما يمنع عن الصلاة محدثا حتى يتوضأ كما فى الخلاصة عن الاصل وفى الخانية يؤمر به ابن عشر اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاة (قوله فى أحد سبيلى آدمى حى) يجامع مثله خرج غير الآدمى والميتة والصغيرة التى لا تجامع فلا يجب الغسل بالجماع فى هذه الاشياء ولا ينقض الوضوء وانما يلزمه غسل ذكره كما فى القهستانى من النواقض وفى الدرر طوبة الفرج طاهرة عند أبى حنيفة اه أى فلا يلزمه غسل الذكر ايضا (قوله ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها) هذا هو الصحيح ومنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا افاده السيد (قوله فالاصح انه ان وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل) واللذة بالنصب عطف على حرارة اقتصر فى السراج على وجود الحرارة وفى التنوير وشرحه على وجود اللذة وجمع بينهما المصنف لان الظاهر تلازمهما غالبا (قوله اذا التقى الختانان الخ) ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم وهو من الرجال دون حزة الحشفة ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر وهو مخرج الولد والمنى والحيض وتحت مخرج البول ويقال له ايضا خفاض قال فى السراج وهو سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعى واجب عليهما وفى الفتح يجبر عليه ان تركه الا اذا خاف الهلاك وان تركته هى لا اه وذكر الاتقانى عن الخصاف باسناده الى شداد بن اوس مرفوعا الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة قال فى المعراج يعنى مكرمة للرجال لان جماع المختونة الذ ووقته من جملة المسائل التى توقف فيها الامام ورعا منه لعدم النص ولم يرد عنهما فيه شئ واختلف فيه المشايخ والاشبه اعتبار الطاقة كما فى الدرر وغيره وهذا الحديث أخرجه الامام ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو فى مسنده عن أبى حنيفة باسناده الى النبى صلى الله عليه وسلم (قوله لا يوجب الغسل) أى ولا ينقض الوضوء (قوله ومنها وجود ماء رقيق بعد النوم) حاصل مسئلة النوم اثنا عشر وجها كما فى البحر لانه اما أن يتيقن انه منى أو مذى أو ودى أو يشك فى الاول مع الثانى أو فى الاول مع الثالث أو فى الثانى مع الثالث فهذه ستة وفى كل منها اما أن يتذكر احتلاما أو لا فقت الاثنا عشر فيجب الغسل اتفاقا فيما اذا تيقن انه منى تذكر احتلاما أو لا وكذا فيما اذا تيقن انه مذى وتذكر الاحتلام أو شك انه منى أو مذى أو شك انه منى أو ودى أو شك انه مذى أو ودى وتذكر الاحتلام فى الكل ولا يجب الغسل اتفاقا فيما اذا تيقن انه ودى مطلقا تذكر الاحتلام أو لا أو شك انه مذى أو ودى ولم يتذكر أو تيقن انه مذى ولم يتذكر ويجب الغسل عندهما لا عند أبى يوسف فيما اذا شك انه منى أو مذى أو شك انه منى أو ودى ولم يتذكر احتلاما فيهما والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لان حقيقة اليقين متعذرة مع النوم (قوله وقد يرق المنى لعارض) كالهواء أو الغذاء قال فى الخلاصة واسنا نوجب الغسل بالمذى ولكن المنى قد يرق بطول المدة فتصير صورته كصورة المذى اه (قوله اذا لم يكن ذكره منتشرا